

1500175-95.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... militar. Os policiais civis estavam investigando roubos que estava ocorrendo com frequência naquela região com o mesmo modus operandi. Então entraram em contato com as vítimas que reconheceram o acusado com segurança.

A testemunha Victor Camargo, investigador de polícia, contou que o roubo ocorreu no mesmo modus operandi de outro roubo no qual o réu e outra pessoa do sexo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-95.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-95.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

Autor 1 - Desconhecido e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes na forma do artigo 70, c/c artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (conforme aditamento recebido em audiência).

Segundo consta na denúncia, no dia 05 de setembro de 2021, aproximadamente às 16h15min, na Avenida Bandeirantes do Sul, altura do nº 481, Vila Maria, nesta capital, MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, previamente ajustado com três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Nissan Kicks, branco, placas GE0 7592/São Paulo - SP e um aparelho de telefone celular Apple Iphone 8, pertencentes à vítima Kelly Cristina Fernandes do Prado; um aparelho de telefone celular Apple Iphone 11, pertencente à vítima Karina Aparecida Martins da Silva; um aparelho de telefone celular Xiaomi Poco M3, uma carteira de trabalho e um cartão de identificação de contribuinte pertencentes à Camila dos Santos Elias.

Segundo foi apurado, as vítimas e dois menores (de 5 e 7 anos na época dos fatos)

estavam a bordo do veículo Nissan Kicks, branco, placas GEO 7592, quando foram surpreendidas pelo acusado e outros três indivíduos não identificados, todos eles empunhando armas de fogo. O réu e comparsas obrigaram que as vítimas parassem o carro na via pública, ocasião em que anunciaram o assalto e fugiram no veículo, levando também seus pertences pessoais.

Ato contínuo, os roubadores exigiram as senhas de seu telefone celular e banco, por meio do qual conseguiram fazer um PIX do celular da vítima Kelly Cristina para a conta de Victor Matheus Santos da Silva, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como tentaram efetuar um empréstimo.

O veículo de Kelly Cristina foi encontrado abandonado, sem as chaves, no mesmo dia dos fatos, na Rua Dona Maria Quedas, altura do nº 10, Vila Maria Alta, nesta Capital; os demais bens das vítimas não foram recuperados.

A decisão de fls. 62/65 decretou a prisão preventiva do réu.

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2022, ocasião em que designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 28 de setembro de 2022, às 15h15min (fls. 62/65).

O réu foi citado (fls. 122) e apresentou resposta escrita à acusação em audiência, ocasião em que foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária.

Em seguida, foi realizada a audiência, na qual foram ouvidas duas vítimas. Houve aditamento da denúncia para inclusão do crime do artigo 158, §1º do Código Penal, a qual foi recebida. Na sequência foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, bem como fosse expedido ofício à delegacia para apuração de crime praticado pela pessoa que recebeu os valores bancários.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a condenação por um único crime, apenas roubo, advertido ser necessário um comportamento voluntário da vítima para configuração da extorsão. Requereu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, inaplicação do §1º do artigo 158 do Código Penal, evitando-se eventual bis in idem, aplicação do instituto da continuidade delitiva e a determinação de regime inicial diverso do fechado, bem como o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 06/07), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 09 e 11) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima Kelly Cristina Fernandes do Prado contou que no dia dos fatos estava na Avenida supramencionada e percebeu quando quatro pessoas do sexo masculino e jovens cercaram o automóvel, estando quase todas armadas. A declarante era a condutora do veículo Nissan Kicks e estava com suas amigas e passageiras Karina Aparecida Martins da Silva e seus dois filhos menores de idade (com cinco e sete anos de idade), e Camila dos Santos Elias (que estava grávida). A depoente percebeu que era um assalto e os quatro meninos abordaram o automóvel e pediram para destravar o

telefone celular. Disse que os roubadores quase levaram a declarante junto, apenas não conseguiram por conta da cadeirinha de criança que dificultou seu ingresso no banco traseiro, inclusive lembrou-se que um deles falava, "pede a senha ou leva", enquanto a outra pessoa ficava empurrando a declarante para colocá-la no interior do carro. Contudo, neste momento os acusados exigiram que as senhas bancárias fossem fornecidas e o celular fosse entregue desbloqueado, tendo a declarante atendido. As crianças ficaram em pânico, chorando muito. Foram levados o automóvel com todas as compras de mercado, assim como o celular destravado com as senhas do banco. Das amigas Karina e Camila também levaram os celulares, sendo de Camila também subtraída a bolsa. Na Delegacia fez reconhecimento pessoal do acusado, com segurança e havia duas pessoas naquele reconhecimento, tendo a declarante reconhecido apenas um deles. Nesta data não se recorda com certeza do acusado por conta do tempo decorrido. Por fim, confirmou que fizeram um PIX de R\$4.000,00 de sua conta bancária e uma tentativa de empréstimo de R\$69.000,00, mas o banco não autorizou, o valor do PIX foi restituído porque a declarante tem um seguro.

Em depoimento, a vítima Karina Aparecida Martins da Silva contou que no dia contou que no dia dos fatos passavam pela Avenida dos Bandeirantes quando viu o carro cercado por cinco jovens e quase todos os réus estavam armados. Primeiro tiraram a motorista, sua amiga Kelly e tentaram colocar ela no banco de trás, mas como havia cadeirinha de criança não conseguiram colocá-la no carro, mas exigiram que todos os celulares fossem entregues desbloqueados. Lembra-se que um dos roubadores pediu pra Kelly desbloquear o celular e abrir o aplicativo do banco. Após o roubo foram à delegacia 90ª e pediram ajuda. Logo em seguida encontraram o carro, mas os roubadores tinha levado todos os bens que estavam no interior do automóvel. Eram cinco meninos que saíram de um local que parecia ser um terreno abandonado. A vítima estava no banco de trás com as crianças e a Kelly disse, desce, desce. Está segura de ter visto ao menos três pessoas armadas. Apenas da Kelly os assaltantes pediram a senha de banco, a declarante também desbloqueou o celular e já entregou. Disse que seus filhos estavam com 07 e 05 anos na época, ambos estavam no banco traseiro. A Camila estava no banco da frente e dela levaram dinheiro, aliança, o celular, documentos e todos os pertences que estavam no interior da bolsa, ela estava grávida e era visível a gravidez. Os roubadores continuaram sendo violentos mesmo vendo as crianças e a amiga grávida. As crianças ficaram bem assustadas, especialmente sua filha maior que viu a arma. A declarante foi na Delegacia fazer reconhecimento junto com a Kelly, o reconhecimento foi pessoal e a declarante teve certeza deste reconhecimento. Contou que tinha duas pessoas para reconhecer e reconheceu apenas o acusado e com muita segurança. Nesta data reconheceu o acusado de n.º 01, lembrou-se dele por ser magro, com o rosto fino, lembra-se que ele tinham tatuagem.

A testemunha Denis Gomes da Silva, investigador de polícia subscritor, contou em depoimento que policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado e outra pessoa do sexo masculino. Quando eles foram presos na Avenida Bandeiras do Sul, duas vítimas reconheceram o acusado com segurança. Os réus foram presos no mesmo local praticando crime idêntico com o mesmo modus operandi.

A testemunha Ricardo Quintana, investigador de polícia subscritor, contou em depoimento que a prisão do acusado foi feito pela polícia militar. Os policiais civis estavam investigando roubos que estava ocorrendo com frequência naquela região com o mesmo modus operandi. Então entraram em contato com as vítimas que reconheceram o acusado com segurança.

A testemunha Victor Camargo, investigador de polícia, contou que o roubo ocorreu no mesmo modus operandi de outro roubo no qual o réu e outra pessoa do sexo masculino foram presos em flagrante. Não se recorda do outro roubo, mas foi no mesmo local no qual este crime aconteceu.

Em interrogatório, o réu MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA negou os fatos. Não sabe

explicar o motivo pelo qual está sendo acusado, pois não praticou esse roubo. Foi preso em flagrante em dezembro, por um roubo na forma tentada praticado no mesmo local destes fatos. Assegura que não está envolvido neste crime. Reside próximo ao local dos fatos. Está com 22 anos. Está trabalhando em um lava rápido. Não tem filhos. Estudou até a 8ª série. Tem tatuagens no braço: uma rosa, uma índia, uma catrina, arlequina e dois palhaços.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

Primeiramente, observo que as palavras das vítimas assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção destas de acusarem injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras das vítimas, pois estas podem explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345- 34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 - grifei).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações uníssonas das vítimas, as quais encontraram correspondência nos depoimentos das testemunhas.

Fortalecendo o conjunto probatório em desfavor do réu, tem-se que no caso em testilha as vítimas reconheceram com segurança o acusado na Delegacia de Polícia, sendo este reconhecimento pessoal, feito no momento em que o acusado estava ao lado de outra pessoa (fls. 09 e 11).

Este reconhecimento foi corroborado em audiência pela vítima Karina que descreveu o réu anteriormente, mencionando todas as características que ele realmente possui, rosto magro, alto, cm tatuagens. Além disso, aceitável que a vítima Kelly não tenha a mesma segurança em reconhecer o acusado, tendo em vista que passado mais de um

ano dos fatos.

Corroborando a versão das vítimas, cita-se os depoimentos das testemunhas realizados em juízo, as quais produziram relato robusto e harmônico. Veja que o acusado foi preso em flagrante no mesmo local dos fatos, praticando crime semelhante com o mesmo modus operandi.

A dinâmica da ocorrência dos fatos, portanto, está bem elucidada a partir da análise da prova oral colhida.

Assim, não há dúvidas aptas a ensejar a absolvição do acusado: a prova formada foi plenamente capaz de demonstrar que o réu, juntamente com mais três indivíduos não identificados, participou do roubo aqui apurado, oportunidade em que exerceu conduta ilícita mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tal como fora narrado pelas vítimas, as quais descreveram que todos os acusados estavam portando o artefato bélico. À exemplo, cita-se o trecho do depoimento da vítima Kelly Cristina Fernandes do Prado: "(...) momento em que 04 indivíduos, todos eles armados, abordaram o veículo, forçando-a a parar na via e anunciaram o roubo (...)"

Evidente, ainda, que a atuação criminosa do réu e dos seus comparsas gerou elevado prejuízo de natureza material e moral às vítimas que continuam receosas, evitando passar no mesmo local.

Outrossim, ficou demonstrado a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoa, tal como previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Isto porque, a ação foi realizada pelo acusado, bem como por outros três indivíduos não identificados, os quais, previamente ajustados, agiram em unidade de desígnios. Além disso, a ação conjunta do réu com os demais agentes não identificados foi confirmada pelo conjunto probatório, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo pelas vítimas. Com isso, não restam dúvidas do concurso de agentes.

No mais, no que tange à causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo, previstas no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, esta restou igualmente reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida em juízo pelas vítimas, bem como pelos demais elementos que dos autos constam.

Destaca-se que, não obstante a arma de fogo não ter sido encontrada, tal fato não é suficiente para o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, uma vez que, como dito anteriormente, a palavra das vítimas é suficiente para a caracterização da causa de aumento, ainda que não encontrado o armamento.

A propósito, este é entendimento dos Tribunais pátrios a respeito do tema:

STJ: "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515);

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Ademais, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

O concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal, por sua vez, se fez

presente, pois, por meio de uma única conduta, o réu e os comparsas subtraíram bens pertencentes a três pessoas, ou seja, os criminosos praticaram ao menos três crimes com a mesma conduta. Isto porque, os roubadores levaram bens pertencentes às vítimas Camila dos Santos Elias, Kelly Cristina Fernandes do Prado e Karina Aparecida Martins da Silva.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado. (STJ Habeas Corpus HC 148447 MG 2009/0186385-6, Data da Publicação: 26 de abril de 2010).

Por fim, ressalta-se que os crimes de roubo aqui apurado foi praticado, também, na presença de duas crianças (5 e 7 anos de idade na época dos fatos - fls. 101), as quais estavam dentro do veículo que fora subtraído da vítima pelos criminosos. Sendo assim, pertinente a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.

Portanto, certo é que o acusado, agindo em conjunto com mais três indivíduos não identificados, praticou o crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ocasião em que subtraiu o veículo Nissan Kicks, R\$ 2.700 reais e um aparelho de telefone celular Apple Iphone 8, pertencentes à vítima Kelly Cristina Fernandes do Prado; um aparelho de telefone celular Apple Iphone 11, pertencente à vítima Karina Aparecida Martins da Silva; um aparelho de telefone celular Xiaomi Poco M3, uma carteira de trabalho e um cartão de identificação de contribuinte pertencentes à Camila dos Santos Elias. Além do mais, restou comprovado também que os criminosos lograram em realizar uma transação bancária PIX no valor de R\$ 4.000,00 reais para a conta do indivíduo de nome Victor Matheus Santos da Silva.

De igual maneira, está demonstrada a prática do delito de Extorsão, previsto no artigo 158, caput, do Código Penal.

Restou claro pelo conjunto probatório que o acusado, mediante grave ameaça exercida com uma de arma de fogo, efetivamente, constrangeu a vítima Kelly a permitir que fossem efetuadas transferências via PIX, buscando vantagem econômica indevida.

Observe, ainda, que o trata-se de crime formal, o qual se consuma com a simples ação de exigir. Não bastasse, certo que a transação bancária realmente efetivou-se, sendo transferido R\$4.000,00 da vítima para a conta de uma terceira pessoa.

A causa de aumento prevista no artigo 158, §1º do Código Penal restou demonstrada pelo depoimento da vítima, inclusive tendo lembrado que um dos assaltantes dizia "pega a senha ou leva".

Além disso, quanto ao concurso, prevalece a possibilidade de aplicação em ambos os crimes. Neste sentido:

"Apelação Criminal. Roubo e extorsão. Recursos defensivos. Manutenção da condenação em concurso material, crimes distintos. Afastamento da majorante atinente à restrição de liberdade no roubo, evitando-se 'bis in idem'. Elemento utilizado para a configuração da extorsão qualificada. Precedentes. Concorrência possível entre os parágrafos 1º e 3º do art. 158 do CP. Penas de partida precisas e justificadas. Compensação parcial entre a reincidência e confissão para Emerson. Reprimendas

privativas do roubo redimensionadas, com aumento apenas pelo concurso de agentes. Expressão 'pode' do art. 68 do CP, faculdade condicionada. Regime fechado adequado ao quadro negativo e ao 'quantum' das sanções. Parcial provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1504536-63.2019.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022).

Por fim, deve se reconhecer que o delito de extorsão e roubo foram praticados em concurso material, pois constituem crimes autônomos, com condutas individualizadas.

Neste sentido:

"não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diversas" (HC nº 435.792, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24.05.2018).

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF, HC 113900/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.11.2014).

Caracterizado o roubo majorado e a extorsão e atenta aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

A) CRIME DE ROUBO:

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, principalmente em razão do elevado valor do bem subtraído e consequências do crime às vítimas que ficaram apavoradas com o ocorrido. Com isso, majoro a pena em 1/6 (um sexto), iniciando em 04 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência, de modo que o réu é reincidente específico na espécie (2ª Vara Criminal do Foro Central – processo 1517038-48.2020.8.26.0228 – fls. 94/95); bem como faz-se presente a agravante consistente no crime ter sido cometido contra criança, uma vez que havia duas crianças (com 5 e 7 anos na época dos fatos), que estavam dentro do veículo da vítima e presenciaram toda a dinâmica criminoso, bem como uma mulher grávida. Desse modo, cabível a majoração da pena em 1/3 (um terço), ficando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, bem como o uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Dessa forma, comprovado o concurso de agente, majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando em 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-multa. Além disso, é devida a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos da fundamentação, com majoração em 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte

e seis) dias de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, conforme já explicitado, deve-se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubos, pois mediante uma só conduta foram vítimas três patrimônios de vítimas diferentes. Assim, aplica-se a causa de aumento do concurso formal, conforme disciplinado no artigo 70, "caput", do Código Penal, aumentando-se em 1/5 (um sexto) a pena correspondente ao delito mais grave (roubo consumado). Assim, fica a pena do acusado estabelecida definitivamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

B) CRIME DE EXTORSÃO:

Na primeira fase, fixo a pena acima do mínimo legal, não há razão para fixação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual esta irá iniciar com 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência (2ª Vara Criminal do Foro Central – processo 1517038-48.2020.8.26.0228 – fls. 94/95), majorando-se a pena em 1/6 (um sexto), alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. De outro lado, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Desta feita, majoro a pena em 1/3 (um terço). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Sendo os crimes cometidos em concurso material, as penas aplicadas aos delitos serão somados com fundamento no artigo 69 do Código Penal, alcançando definitivamente 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dia de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na quantidade da pena e na reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente diante da quantidade de pena deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, c/c artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP), por ausência de elementos seguros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida ao réu que é assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA